



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0031554-41.2016.8.26.0050 CONTROLE 877/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **klaus dos santos souza**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Klaus dos Santos Souza, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 27 de abril de 2016, na Avenida Cidade Jardim, nº. 10, Pinheiros, nesta Capital, o acusado trazia consigo 21 (vinte e um) invólucros contendo cocaína, na quantidade de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 45) e ofereceu defesa preliminar (fl. 48/50). A denúncia foi recebida (fl. 55). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

O Ministério Público postulou a total procedência da ação penal, com consequente condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inv. VII). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, pela aplicação do § 4º do art. 33 da mesma lei, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, regime aberto e direito de recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Esse, o relatório. Decido.

A demanda penal é parcialmente procedente. A hipótese não é de tráfico de drogas.

De fato, a apreensão de pequena quantidade de droga mais se ajusta à versão do réu, corroborada, mesmo que não intencionalmente, pelas palavras dos policiais que efetuaram a prisão, que não trouxeram qualquer indicativo de que o réu estivesse, de fato, traficando drogas. Ademais, o réu não foi surpreendido enquanto comercializava as substâncias apreendidas, mas sim enquanto as tinha em seu poder.

Certo é que, no mínimo, pairam dúvidas sobre o propósito de mercancia, quadro que favorece o réu.

Outrossim, ficou estabelecido nos autos o delito do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente, trazia consigo droga para consumo pessoal.

De fato, a materialidade foi aferida pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 41/43). A autoria foi admitida pelo réu. Essa manifestação de vontade (a confissão) é compatível com as demais provas do processo (CPP, art. 197).

O crime em questão é de perigo abstrato; nisso reside a irrelevância da quantidade. Com efeito, afastada a preponderância deste fator para a configuração do delito, interessa salientar que a lei elege, em primeiro plano, o comportamento do agente. É que, para o Estado, sujeito passivo primário, não importa o "quantum" da apreensão e, sim, imediatamente, a conduta deletéria do sujeito ativo, nociva à saúde pública. É por isso que o enquadramento deve ser feito a partir da atividade delituosa, passando pelas circunstâncias do caso, sem a preocupação direta com o volume da substância. Sobre o tema:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

"Cannabis Sativa – Quantidade mínima – Precedentes do STF – 'Nos termos da jurisprudência do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de cannabis sativa em poder do réu não descaracteriza o crime tipificado no art. 16, da Lei nº 6.368/76'.

Nesse quadro, é inafastável a condenação. A observar os critérios do art. 59 do Código Penal, aplico ao réu a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei nº 11.343/06.

Indicados os motivos, **desclassifico** a imputação de cometimento do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e **CONDENO – KLAUS DOS SANTOS SOUZA -**, RG nº 33.020.070, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 07/02/1987, filho de José Domingos de Souza e de Marlene dos Santos Souza, como incurso no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (Lei nº 11.343/06, art. 28, I).

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de Maio de 2017.

CARLOS JOSÉ ZULIAN

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**